

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng
Mã thủ tục	2.002878
Số quyết định	1181/QĐ-BGDĐT
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực	Giáo dục nghề nghiệp
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp, Doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng (bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài đề nghị chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài) lập hồ sơ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng; trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chia, tách, sáp nhập hoặc cho phép chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không quyết định chia, tách, sáp nhập hoặc không cho phép chia, tách, sáp nhập thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Đối với trường cao đẳng công lập, thành phần hồ sơ gồm: - Văn bản đề nghị chia, tách, sáp nhập của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP);		1 bản chính
- Đề án chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP).		1 bản chính
Đối với trường cao đẳng tư thực, thành phần hồ sơ gồm: - Văn bản đề nghị chia, tách, sáp nhập của tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc hội đồng quản trị theo Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP);		1 bản chính
- Đề án chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP);		1 bản chính
- Biên bản họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị/Hội đồng trường hoặc những người góp vốn thành lập trường cao đẳng về việc chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng.		1 bản chính
- Đối với trường hợp sáp nhập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài thì cần bổ sung: Hợp đồng sáp nhập do người đại diện theo pháp luật của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài cùng ký kết. Hợp đồng phải có nội dung chủ yếu sau: Thông tin về trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài sáp nhập, bị sáp nhập, thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án đối với người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài bị		1 bản chính

sáp nhập thành phần vốn góp của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập.		
--	--	--

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	10 ngày làm việc	Miễn phí	
Trực tuyến	10 ngày làm việc	Miễn phí	
Qua bưu điện	10 ngày làm việc	Miễn phí	

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Bộ Giáo dục và Đào tạo

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- b) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới được hình thành sau quá trình chia, tách, sáp nhập phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chia, tách, sáp nhập hoặc cho phép chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng.

Mã: KQ-G03.0000011

TỪ KHÓA

MÔ TẢ